

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5073536-47.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL KARINA DE OLIVEIRA E SILVA

RECORRENTE: JONAS NOGUEIRA DE MELLO

RECORRIDO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF

RECORRIDO: FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO

RECORRIDO: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

MEDIDA DE URGÊNCIA. DECISÃO QUE INDEFERIU O REQUERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO EM FACE DE DECISÃO RETRÔ. IMPOSSIBILIDADE DE ATRIBUIR EFEITO SUSPENSIVO ATIVO A TAL RECURSO. PEDIDO DE REVISÃO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL, O FIES, EM FACE DO FNDE, DA CEF E DA UNIÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

A 8ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso e ratifico a decisão que indeferiu a liminar, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 12 de novembro de 2024.

5073536-47.2024.4.02.5101

510014591442 .V9

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5073536-47.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL KARINA DE OLIVEIRA E SILVA

RECORRENTE: JONAS NOGUEIRA DE MELLO

RECORRIDO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF

RECORRIDO: FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO

RECORRIDO: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

RELATÓRIO

Trata-se de medida de urgência interposta por **JONAS NOGUEIRA DE MELLO**, em face da decisão proferida nos autos originários (50651988420244025101 - evento 3), que indeferiu a antecipação da tutela, por meio da qual pleiteia a condenação do FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO, da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF e da UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO, objetivando a revisão do contrato de financiamento estudantil, o FIES.

É o breve relatório.

VOTO

De plano, no caso em tela não houve modificação do contexto fático-probatório capaz de alterar o entendimento proferido na decisão (Evento 3), a qual passa a integrar o presente voto:

"DESPACHO/DECISÃO

Trata-se de medida de urgência em face da decisão (evento 3) que, nos autos originários nº 5065198-84.2024.4.02.5101, indeferiu a antecipação da tutela, por meio da qual, a parte autora pretendia a revisão dos juros do contrato do FIES, verbis:

"DESPACHO/DECISÃO

Do exame do pedido de tutela

A despeito dos argumentos expendidos na inicial, não vislumbro a presença dos requisitos tipificadores da medida antecipatória requerida, dado que o caso demanda melhor análise, não havendo que se falar, em primeiro plano, em verossimilhança do direito alegado.

De outra sorte, tampouco se verifica presente o risco de dano irreparável, também suprido pelo caráter célere do rito no Juizado Especial, pois somente se concebe a concessão de medidas tutelares em hipóteses excepcionais, nos termos do art. 4º da Lei 10.259/01, estando ausente, assim, o “periculum in mora”.

Isto posto, **indefiro** a antecipação dos efeitos da tutela definitiva.

Do pedido de gratuidade de justiça

Indefiro, por ora, o pedido de gratuidade de justiça, tendo em vista a ausência dos **comproventes de rendimentos / contracheques dos últimos 3 (três) meses**.

Do saneamento da inicial

Considerando os princípios que regem os Juizados Especiais Federais e o preconizado no art. 373 do CPC/15, que dispõe ser ônus da parte autora a produção da prova dos fatos constitutivos de seu direito, **determino** a intimação do autor para que, **sob pena de extinção do processo**, no prazo de **15 (quinze) dias úteis**, EMENDE a inicial para juntar / informar:

- cópia do comprovante do prévio requerimento administrativo / protocolo de atendimento / contestação de saque junto ao correspondente estabelecimento bancário;

- cópia do processo administrativo, a qual deverá ser obtida através exclusivamente de sua diligência;

- planilha de cálculos com a indicação do valor que entende devido, a título de danos materiais, aparelhada com os respectivos elementos de cálculos, inclusive com a correção monetária, nos termos do estabelecido no manual de cálculos da Justiça Federal, mais a indicação do valor, também em moeda corrente, devido a título de danos morais, se for o caso, guardando direta correspondência com o montante indicado para o valor da causa;

- retificar o valor da causa, nos exatos termos dos incisos XXXXX do artigo 292 do CPC;

- comprovantes de rendimentos dos últimos 3 (três) meses, para análise do pedido de gratuidade de justiça.

Da citação e das informações administrativas

Cumprido, **CITE-SE**, devendo o réu, no **improrrogável** prazo de **30 (TRINTA) DIAS ÚTEIS**, alegar toda a matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito com que impugna o pedido do autor, fornecendo toda a documentação e, em especial, **as informações administrativas específicas** para o caso concreto, de que disponha para o esclarecimento e deslinde da causa.

Desde já, **resta preventivamente indeferido de plano pedido de dilação de prazo** para a apresentação dos documentos de defesa e das informações administrativas acima referidas bem como requerimento no sentido de que o órgão administrativo responsável pelo fornecimento da mencionada documentação seja diretamente oficiado por este Juízo, cabendo à parte ré, dentro do razoável prazo de 30 (TRINTA) DIAS ÚTEIS, legalmente estabelecido, o encargo quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Da remessa ao CESOL ou da proposta de acordo

Sem prejuízo, **intime-se** a parte ré para que, no concomitante prazo de **5 (cinco) dias úteis**, informe se o objeto da presente ação é matéria conciliável que enseje remessa dos autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania da Seção Judiciária do Rio de Janeiro – CESOL.

Em se tratando de matéria passível de acordo, **remetam-se** os autos ao CESOL.

De outro modo, oferecida nos autos proposta de acordo pela parte ré, **intime-se** a parte autora para concordância expressa, no prazo de **5 (cinco) dias úteis**.

Neste caso, havendo aceitação expressa pela parte autora, concordando com a proposta de acordo apresentada pela parte ré, **remetam-se** os autos conclusos para a sentença homologatória de acordo.

Da necessidade de realização de perícia

Havendo necessidade de produção de prova pericial simples, **resta previamente autorizada** a designação de perícia na especialidade pertinente, determinando à Secretaria, neste caso, que adote as providências cabíveis para a nomeação do perito

responsável, agendamento da data de sua realização e intimação das partes.

Aguarde-se o prazo de emenda e, após, venham-me os autos conclusos."

É o breve relatório.

Direto ao mérito, ocorre que há a necessidade de maior instrução probatória. Isso porque, conforme consignou o juízo a quo no caso em apreço, a probabilidade do direito não restou demonstrada, visto que os documentos trazidos aos autos são insuficientes à comprovação dos fatos alegados na inicial, devendo ser oportunizado o contraditório.

Nesse sentido, não há prova inequívoca da verossimilhança das alegações.

Assim, em igual sentido, entendo que os documentos apresentados e as razões apontadas pela parte autora não evidenciam, a priori, o risco de lesão grave e/ou de difícil reparação. Ou seja, não é possível observar a urgência, que ensejaria o acolhimento da presente medida de urgência.

Assim, por não restarem comprovados a verossimilhança das alegações e o risco de lesão grave e/ou de difícil reparação, INDEFIRO, liminarmente, a pretendida atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso. Publique-se. Intime-se a Ré para apresentação de contrarrazões.

Após, a conclusão para voto."

Logo, não estava, ainda, demonstrada a existência de verossimilhança nas alegações e do risco de lesão grave e/ou de difícil reparação, para que pudesse ser concedido efeito suspensivo ativo.

Por tais razões, **VOTO** por **CONHECER E NEGAR PROVIMENTO** ao recurso e ratifico a decisão que indeferiu a liminar.